

Porozumienie z pracodawcą w sprawie korzystania z systemu GastroFlowx i przekazywania danych

Porozumienie w sprawie korzystania z systemu GastroFlowx i przekazywania danych — restauracja Weranda Lunch and Wine

Wzór do wypełnienia i dostosowania. Porozumienie dotyczy jednocześnie ochrony danych osobowych (RODO) i prawa pracy. Przed podpisaniem zalecana jest konsultacja z prawnikiem lub specjalistą ochrony danych osobowych.

Zawarte w (miejsce), dnia (data),
pomiędzy:

Pracodawca

Nazwa / imię i nazwisko	
Adres	
NIP / KRS (jeśli dotyczy)	
Reprezentowany przez	
E-mail do kontaktu w sprawach danych	

— zwanym dalej „**Pracodawcą**”,

a

Pracownik — Administrator systemu

Imię i nazwisko	
Adres	
Stanowisko w restauracji	
E-mail kontaktowy	

— zwanym dalej „**Administratorem**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

§1. Definicje

1. **System** — system informatyczny GastroFlowx stworzony i utrzymywany przez Administratora, opisany w dokumencie „Opis systemu i funkcji GastroFlowx”, obejmujący moduły wymienione w Załączniku nr 1.
2. **Użytkownik** — pracownik lub współpracownik restauracji, który dobrowolnie założył konto w Systemie i wyraził zgodę zgodnie z Polityką prywatności.
3. **Polityka prywatności** — „Polityka prywatności systemu GastroFlowx” udostępniana Użytkownikom przed wyrażeniem zgody.
4. **Dane przekazywane** — dane, które jedna Strona przekazuje drugiej na podstawie §5 i §6, wymienione w Załączniku nr 2.
5. **RODO** — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

§2. Przedmiot porozumienia

1. Pracodawca oświadcza, że zna System i **wyraża zgodę** na jego dobrowolne wykorzystywanie przez pracowników restauracji jako narzędzia wspomagającego: grafik pracy, rozliczanie napiwków, ewidencję godzin, przygotowanie menu i druków oraz raporty dobowe z utargu.
2. Porozumienie określa: role Stron w zakresie ochrony danych, zasady **przekazywania danych** między Stronami, obowiązki Stron oraz postępowanie po zakończeniu współpracy.
3. Porozumienie nie stanowi zlecenia budowy, rozwoju ani utrzymania Systemu i nie zmienia warunków umowy o pracę Administratora. Wynagrodzenie za udostępnianie Systemu:
..... (np. „nieodpłatnie” albo zgodnie z odrębną umową).
4. System działa na serwerze wynajmowanym przez Administratora u dostawcy hostingu **SeoHost.pl** i pozostaje pod wyłączną kontrolą techniczną Administratora.
5. Uruchomienie modułu wymienionego w Załączniku nr 1, który na dzień zawarcia porozumienia nie jest używany, nie wymaga nowego porozumienia — Administrator informuje o tym Pracodawcę z co najmniej-dniowym wyprzedzeniem. Dodanie nowego modułu, nieobjętego Załącznikiem nr 1, wymaga uzgodnienia w formie pisemnej lub elektronicznej (aneks).

§3. Dobrowolność korzystania z Systemu

1. Korzystanie z Systemu przez pracowników jest **dobrowolne**. Pracodawca nie będzie wymagał korzystania z Systemu jako warunku wykonywania obowiązków ani traktował korzystania lub niekorzystania z Systemu jako podstawy do oceny pracownika czy jego różnicowania.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom, którzy nie korzystają z Systemu lub wycofali zgodę, możliwość ustalania grafiku i rozliczeń tradycyjnymi metodami.

3. Pracodawca nie będzie uzyskiwał danych z Systemu z pominięciem zasad niniejszego porozumienia, w szczególności przez korzystanie z cudzych kont, zrzuty ekranu lub wydruki przekazywane nieformalnie.

§4. Role Stron w zakresie ochrony danych

1. Strony potwierdzają, że **administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie** (art. 4 pkt 7 RODO) jest Administrator. Pracodawca nie jest współadministratorem tych danych i nie ma dostępu do Systemu.
2. W zakresie Danych przekazanych Pracodawcy na podstawie §5 Pracodawca staje się **odrębnym, samodzielnym administratorem** tych danych i przetwarza je na własną odpowiedzialność, na podstawie własnych podstaw prawnych (w szczególności przepisów prawa pracy, podatkowych i rachunkowych).
3. W zakresie danych przekazanych Administratorowi na podstawie §6 Administrator przetwarza je jako administrator Systemu, zgodnie z Polityką prywatności.
4. Porozumienie nie jest umową powierzenia przetwarzania (art. 28 RODO) ani uzgodnieniem współadministratorów (art. 26 RODO).

§5. Przekazywanie danych z Systemu Pracodawcy

1. Administrator przekazuje Pracodawcy wyłącznie dane wymienione w Załączniku nr 2 część A, w zakresie **niezbędnym** do celu, w jakim Pracodawca ich potrzebuje (np. rozliczenie wypłat napiwków, wynagrodzeń, weryfikacja utargu).
2. Przekazanie następuje **na pisemny lub elektroniczny wniosek** Pracodawcy wskazujący cel, zakres i okres, albo cyklicznie w terminach z Załącznika nr 2 (np. miesięczne zestawienie napiwków do dnia następnego miesiąca).
3. Dane przekazuje się w formie: pliku PDF lub arkusza zabezpieczonego hasłem przesłanego na adres e-mail Pracodawcy wskazany w porozumieniu (hasło przekazywane innym kanałem) albo wydruku przekazanego osobiście osobie upoważnionej przez Pracodawcę.
4. Administrator odnotowuje każde przekazanie (data, zakres, odbiorca) w rejestrze przekazania prowadzonym zgodnie z Załącznikiem nr 3.
5. Administrator nie przekazuje Pracodawcy: historii zgód, adresów IP, tokenów urzędzeń, haseł, kluczy QR, zdjęć profilowych, dat urodzenia (z wyjątkiem informacji o stosowaniu ulgi podatkowej, jeśli jest potrzebna do rozliczeń), treści prywatnych notatek i komentarzy oraz danych Użytkowników, którzy wycofali zgodę — w zakresie danych zebranych po wycofaniu zgody.
6. Pracodawca zobowiązuje się:
 - a. wykorzystywać Dane przekazane wyłącznie do celu wskazanego we wniosku lub w Załączniku nr 2,
 - b. zapewnić im odpowiednie zabezpieczenia i dostęp wyłącznie osób upoważnionych,
 - c. wypełnić wobec pracowników obowiązki informacyjne (art. 13–14 RODO) dotyczący danych, które od Administratora otrzymuje,
 - d. przechowywać je nie dłużej, niż wymagają tego przepisy lub cel, a następnie je usunąć lub zniszczyć,
 - e. nie udostępniać ich dalej, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

§6. Przekazywanie danych przez Pracodawcę Administratorowi

1. Pracodawca może przekazać Administratorowi dane wymienione w Załączniku nr 2 część B, wyłącznie gdy są niezbędne do działania Systemu dla Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę (np. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, stanowisko — do założenia konta i nadania roli; stawka godzinowa — do Ewidencji godzin).
2. Pracodawca nie przekazuje Administratorowi danych szczególnych kategorii (np. o zdrowiu, zwolnieniach lekarskich), danych o wynagrodzeniu zasadniczym wykraczających poza stawkę z ust. 1, numerów PESEL, numerów rachunków bankowych ani adresów zamieszkania pracowników.
3. Dane pracownika, który nie założył konta lub nie wyraził zgody, nie są przekazywane ani wprowadzane do Systemu.

§7. Raporty dobowe i dane firmowe Pracodawcy

1. Raporty dobowe z utargu (zdjęcia wydruków z kasy fiskalnej i terminala) oraz druki firmowe przygotowywane w Systemie stanowią dokumentację Pracodawcy. Administrator przechowuje je wyłącznie technicznie i nie wykorzystuje do celów własnych.
2. Strony ustalają, czy Archiwum raportów dobowych jest włączone: (tak / nie). Gdy jest włączone, okres przechowywania wynosi miesięcy, a Pracodawca odpowiada za przechowywanie oryginalnej dokumentacji fiskalnej zgodnie z przepisami, niezależnie od Systemu.
3. Na wniosek Pracodawcy Administrator przekazuje mu kopię raportów dobowych i druków w ciągu dni.

§8. Obowiązki Administratora

1. Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Systemu (aktualizacje, kopie zapasowe, kontrola uprawnień, szyfrowane połączenie) i zawarcie umowy powierzenia z dostawcą hostingu.
2. Udostępnienie Polityki prywatności przed założeniem konta, zbieranie i dokumentowanie zgód Użytkowników oraz realizacja ich praw.
3. Nadawanie uprawnień do danych innych pracowników (np. manager napiwków, rozliczający bar i kuchnię, menadżerowie grafiku) tylko osobom wskazanym przez Pracodawcę w Załączniku nr 4 i zobowiązanie ich do poufności.
4. Powiadomienie Pracodawcy o naruszeniu ochrony danych dotyczącym pracowników restauracji lub Danych przekazanych — bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu **24 godzin** od jego stwierdzenia.

§9. Obowiązki Pracodawcy

1. Poinformowanie pracowników o istnieniu Systemu, jego dobrowolności oraz o tym, że administratorem danych w Systemie jest Administrator.
2. Wskazanie w Załączniku nr 4 osób pełniących funkcje rozliczające i zarządcze w Systemie oraz niezwłoczne informowanie o zmianach (np. odejście pracownika — w celu odebrania uprawnień i zablokowania konta).
3. Prowadzenie niezależnie od Systemu dokumentacji wynagrodzeń, czasu pracy i rozliczeń wymaganej przepisami — System nie zastępuje ewidencji czasu pracy prowadzonej przez pracodawcę (art. 149 Kodeksu pracy).
4. Powiadomienie Administratora o naruszeniu dotyczącym Danych przekazanych w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia.

§10. Zakończenie zatrudnienia Administratora

1. Ustanie zatrudnienia Administratora nie powoduje automatycznego rozwiązania porozumienia ani zaprzestania działania Systemu.
2. Administrator, według własnego wyboru, może:
 - a. **nadal udostępniać System** restauracji — nieodpłatnie albo odpłatnie, na warunkach ustalonych w aneksie lub odrębnej umowie;
 - b. **przekazać System i dane Pracodawcy** — na podstawie odrębnej umowy, po poinformowaniu Użytkowników o zmianie administratora danych z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem; Użytkownicy, którzy się nie zgodzą, mogą żądać usunięcia swoich danych przed przekazaniem;
 - c. **usunąć System** i wszystkie dane;
 - d. **zakończyć dostęp** Pracodawcy i pracowników, archiwizując dane wyłącznie na potrzeby ewentualnych roszczeń, przez okres wskazany w Polityce prywatności.
3. Administrator informuje Pracodawcę o wybranej opcji najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia.
4. Niezależnie od wybranej opcji, na wniosek złożony w terminie dni od ustania zatrudnienia, Administrator przekazuje Pracodawcy dane z Załącznika nr 2 część A za okres do dnia ustania zatrudnienia, przed ich ewentualnym usunięciem.

§11. Czas trwania i rozwiązanie

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każda Strona może je rozwiązać z-dniowym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Po rozwiązaniu porozumienia stosuje się odpowiednio §10 ust. 2–4.
3. Obowiązki dotyczące poufności i ochrony Danych przekazanych obowiązują także po rozwiązaniu porozumienia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (e-mail z potwierdzeniem) pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony (lub w formie elektronicznej za obustronnym potwierdzeniem).
4. Załączniki stanowią integralną część porozumienia.

Podpis Pracodawcy	Podpis Administratora

Załącznik nr 1 — Moduły Systemu

Moduł	Zakres	Używany od (data) / nieużywany
Panel Pracownika (Hub)	Logowanie, konta, zgody, urodziny, powiadomienia, aplikacja PWA	
Grafik Pracy	Zmiany, dyspozycyjność, offy, zamiany	
System Napiwków	Rozliczanie napiwków karta / serwis / gotówka	
Ewidencja Godzin	Godziny pracy, stawki, zarobek	
Lunch, Menu, Kolorowanki	Menu lunchowe, karta dań, materiały dla dzieci	
Pliki	Biblioteka druków (HACCP, listy obowiązków)	
Dokumenty (raporty dobowe)	Raporty z kasy fiskalnej i terminala	
Karty Dostępu	Karty z kodami QR, listy pracowników	

Załącznik nr 2 — Zakres danych przekazywanych

A. Z Systemu do Pracodawcy

Dane	Cel	Tryb / termin
Miesięczne zestawienie napiwków (imię i nazwisko, karta, serwis, gotówka, pule bar/kuchnia, wypłata)	Rozliczenie i wypłata napiwków, rozliczenia podatkowe	
Zestawienie godzin z Ewidencji i Napiwków (imię i nazwisko, dni, godziny)	Weryfikacja rozliczeń — pomocniczo wobec ewidencji czasu pracy Pracodawcy	
Opublikowany grafik (PDF)	Organizacja pracy	
Raporty dobowe z utargu (PDF)	Dokumentacja sprzedaży	
Informacja o stosowaniu ulgi „do 26 lat” (tak / nie, data końca)	Poprawne rozliczenie podatku od napiwków	na wniosek

B. Od Pracodawcy do Administratora

Dane	Cel
Imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko / dział	Założenie konta i nadanie roli (tylko za zgodą pracownika)
Stawka godzinowa (jeśli Ewidencja Godzin ma liczyć zarobek)	Wyliczenie zarobku w Ewidencji Godzin
Informacja o zakończeniu zatrudnienia	Zablokowanie konta, odebranie uprawnień
Wskazanie osób funkcyjnych (Załącznik nr 4)	Nadanie uprawnień rozliczających i zarządczych

Załącznik nr 3 — Rejestr przekazania danych

Data	Zakres danych	Kierunek	Odbiorca	Forma

Załącznik nr 4 — Osoby z uprawnieniami do danych innych pracowników

Imię i nazwisko	Funkcja w Systemie (rola)	Od	Do
	Manager napiwków (manager)		
	Admin Bar (admin_bar)		
	Admin Kuchnia (admin_kuchnia)		
	Szef Kuchni (rs_chef_manager)		
	Menadżer Restauracji (rs_restaurant_manager)		
	Zarządzanie Ewidencją Godzin		

Wzór ma charakter pomocniczy i nie zastępuje porady prawnej. Przed podpisaniem zaleca się konsultację z prawnikiem — w szczególności w zakresie roli Stron jako administratorów danych, zasad przekazywania danych o napiwkach i godzinach pracy oraz korzystania z prywatnej infrastruktury pracownika do celów związanych z pracą.